

1514828-78.2021.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO DE FRANÇA SABINO

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LUCAS FERNANDO DE FRANÇA SABINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 2 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1514828-78.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514828-78.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO DE FRANÇA SABINO

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LUCAS FERNANDO DE FRANÇA SABINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 2 de setembro de 2021, por volta das 19:40 horas, na Rua dos Eletricitários, nº 1, Jardim Higienópolis, nesta cidade e comarca, trazia consigo 3 tijolos de maconha, pesando cerca de 3,107 kg, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado o acusado (fl. 182) e apresentada defesa preliminar (fl. 191), a denúncia foi recebida (fls. 192/193). O réu foi citado (fl. 221).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 224/227).

Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 224/227), ao passo que, em memoriais, a Nobre Defensora postulou a desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 ou, em caso contrário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do privilégio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial diverso do fechado, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 229/235).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e dos laudos de constatação provisória (fls. 18/20) e definitiva de entorpecentes (fls. 80/82), com resultados positivos para THC (maconha), bem como dos laudos de exame pericial de objetos e celular apreendidos (fls. 91/94 e 185/190).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Tanto em sede policial (fls. 07/08) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 224/227), o acusado, declarando-se arrependido, admitiu sem reboços a imputação. Aduziu que, na data dos fatos, conduzia o veículo GM/Celta pertencente a sua sogra quando foi abordado por policiais militares. Na ocasião transportava certa quantidade de maconha, pois, devido a dificuldades financeiras e a fim de quitar uma dívida de drogas com um indivíduo conhecido por "Ribeirão", aceitou a proposta para transportar o entorpecente. Recebera a droga de um desconhecido no Jardim das Hortênsias e se dirigia ao bairro dos Oitis para fazer a entrega a um outro indivíduo que já o esperaria nesse local. Além disso, 2 dias antes recebera de "Ribeirão" alguns objetos e um caderno com anotações relativas às vendas de entorpecentes e os guardaria em sua casa até ficar livre da dívida. Negou qualquer envolvimento com a venda de drogas. Já havia realizado uma primeira entrega de entorpecente e afirmou não ter conhecimento de que o transporte poderia configurar a prática do narcotráfico. Declarou-se usuário de cocaína e maconha e, na época dos

fatos, estava desempregado, mas realizava bicos como servente de pedreiro.

E, além da confissão exarada pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o acervo probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Leite e Silva Júnior relataram que, na data mencionada, durante patrulhamento, deslocavam-se até o Residencial Oitis, condomínio de prédios conhecido pela frequente comercialização de entorpecentes, quando foram informados por algumas mulheres que um veículo GM/Celta, de cor preta, trafegava em alta velocidade, em atitude suspeita, quase chegando a atropelar um ciclista. Visualizaram o referido veículo trafegando no contrafluxo da via e abordaram o seu condutor, mas nada de ilícito foi encontrado em poder dele. Este revelou-lhes que no interior do veículo havia droga e, em buscas no automóvel, foi apreendida sobre o banco traseiro uma caixa de papelão contendo 3 tijolos de maconha. Na sequência, deslocaram-se até a residência do acusado e ali ingressaram com sua autorização e de sua amásia, que acompanhou as buscas. Nos fundos do imóvel, localizaram uma sacola contendo 189 eppendorfs vazios de cor verde, embalagens e uma faca com resquícios de pó branco semelhante a cocaína, além de um caderno com anotações típicas do tráfico de drogas. Indagado, o réu admitiu que receberia o valor de R\$ 100,00 para transportar a droga do Jardim das Hortênsias até o bairro dos Oitis, nesta cidade, mas nada declarou a respeito dos objetos apreendidos em sua casa. Durante a abordagem, o celular do imputado tocou diversas vezes. Não conheciam o acusado nem tampouco um indivíduo de alcunha "Ribeirão". Foi possível apurar que o veículo utilizado para transportar a droga pertencia à sogra do réu (cf. gravação audiovisual de fls. 224/227).

Silva Júnior ainda acresceu que na ocasião o réu alegou enfrentar dificuldades financeiras e temer por sua vida e de sua família e, em razão disso, preferiu não revelar o nome do proprietário da droga.

A Defesa carreu aos autos declaração abonatória (fl. 223).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, "a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém" (RTJ 95/563), pois "é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências" (RJDTACRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Ademais, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). E ainda: "A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Na hipótese em exame, a conclusão de que a droga apreendida no veículo conduzido

pelo acusado realmente se destinava ao fornecimento e ao consumo de terceiros é obtida não apenas pela palavra do imputado, mas, sobretudo, pela natureza, elevada quantidade e forma de acondicionamento do tóxico (3 tijolos de maconha, com peso líquido total de 3,107 kg - cf. auto de fls. 12/13, fotografia de fl. 17 e laudos de fls. 18/20 e 80/82), destinado ao posterior fracionamento e embalo para a venda e entrega a terceiros.

Viu-se, a propósito, que, ao ser indagado, o imputado admitiu que na ocasião realizava o transporte do entorpecente de um bairro a outro desta cidade, a pedido de um tal "Ribeirão", a fim de com isso quitar uma dívida de drogas que tinha com essa pessoa.

Frise-se ainda que, no mesmo contexto fático, além do veículo utilizado como instrumento do crime, também houve a apreensão - na residência do imputado - de objetos e petrechos confessadamente relacionados ao narcotráfico (sobretudo destinados ao fracionamento, preparo e embalo de drogas), consistentes em um invólucro plástico e uma faca contendo resquícios de pó branco que se apurou tratar-se de cocaína, bem como 189 microtubos do tipo eppendorf vazios, devidamente periciados (cf. laudo de fls. 91/94), um aparelho celular (cf. laudo de fls. 185/190) e um caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas (fls. 70/78).

Cabe assinalar, outrossim, que nenhuma mácula houve no que tange à busca realizada pelos policiais na residência do acusado, eis que, como visto, o ingresso deles no imóvel foi expressamente autorizado pelo réu e por sua companheira presente no local.

Tais aspectos, examinados em seu conjunto, confirmam a ocorrência, na espécie, do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, ademais, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito - como sucedeu na hipótese - a substância entorpecente, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, a pretensão defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, eis que as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido era de fato transportado pelo acusado e destinado, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros - ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

É consabido, outrossim, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto, ao transporte ou à simples 'guarda temporária' da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder manter o consumo pessoal.

Enfatize-se ainda, por oportuno, que o acusado admitiu, sob o crivo do contraditório, que essa não era a primeira vez que transportava entorpecente em favor de terceiro para quitar dívida de drogas.

E, como cediço, o só fato de o agente transportar a droga para terceira pessoa já é o bastante para configurar a prática delitiva em questão.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e considerando sobretudo a elevada quantidade de entorpecente apreendida (3 tijolos de maconha com peso líquido total de 3,107 kg), fixo a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Cumpra destacar, nesse aspecto, que a fixação acima encontra respaldo na norma do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prevê que o Juiz deve considerar, na fixação das penas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Confira-se:

“A natureza e a quantidade de droga apreendida justificam, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a majoração da pena-base, ainda que as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente. Precedentes” (STF – Habeas Corpus nº 125.781 – 2ª Turma – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 24.03.2015 – DJe 28.04.2015).

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do citado codex), reduzo as reprimendas, de modo proporcional, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo.

No entanto, deixo de aplicar ao caso em exame, na derradeira etapa do procedimento trifásico, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilegio), eis que, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu e do fato de ele não integrar organização criminosa, mas especificamente diante da expressa admissão de que já fizera anteriormente o transporte de drogas, emerge cristalina a maior reprovabilidade de sua conduta e evidencia-se que o agente realmente vinha se dedicando de forma intensa, habitual e reiterada a atividades criminosas, inclusive em parceria com outros narcotraficantes.

Forçoso concluir-se, pois, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, que o imputado não se enquadra na categoria de pequeno traficante que a lei visa a beneficiar com o mencionado redutor, cuja aplicação fica assim afastada.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

No tocante à escolha do regime prisional inicial mais adequado ao caso concreto, sempre visando à efetiva prevenção e reprovação do crime, deve-se obedecer aos critérios apontados pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado” (STJ – AgRg no HC nº 322.686/RJ – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – j. 25.08.2015 – DJe 11.09.2015).

Nesse aspecto, cabe ainda mencionar que “o Juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o ‘quantum’ da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga” (STJ – AgRg no HC nº 513.455/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. 25.06.2019; HC nº 492.114/SP – 6ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 18.06.2019).

E, não obstante tenha o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012), declarado

incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), por entender que a norma contraria a CF/88, especificamente no que diz respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), para admitir a imposição, aos condenados por crimes hediondos e a ele equiparados, de regime prisional inicial diverso do fechado, o fato é que, na espécie, consideradas a nocividade da conduta do réu e a intensa periculosidade por ele demonstrada por ocasião da prática delitiva – circunstâncias reveladas, sobretudo, pela elevada quantidade de entorpecente por ele transportada (3,107 kg de maconha) -, a pena privativa de liberdade ora imposta será cumprida inicialmente em regime fechado.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Colendo STJ no que concerne ao afastamento do privilégio e ao cabimento do regime inicial fechado nas hipóteses de apreensão de elevada quantidade de entorpecentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais, a quantidade de droga apreendida, entre outras circunstâncias do delito, pode servir para a definição do patamar de redução de um sexto até dois terços e para impedir a aplicação do referido benefício quando evidenciar a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes (AgRg no RESp 1.298.240/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 22/06/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 869.591/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016). No caso, a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, segundo a qual considerou a elevada quantidade de droga apreendida - 1.900g de pasta-base de cocaína mais 30g de maconha. 2. Verifica-se ter sido dada correta interpretação ao disposto nos artigos 33 do CP e 42 da Lei de Drogas, pois, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, e o sentenciado seja primário, o regime fechado é o cabível à espécie, dada a presença de circunstâncias desfavoráveis, qual seja, a grande quantidade da droga apreendida, que foram inclusive devidamente sopesadas na terceira fase do cálculo da pena, a fim de afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Restando a pena definitiva superior a 4 anos, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois o agravante não atende ao requisito objetivo para o deferimento da permuta legal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.002.290/AM (2016/0274610-1) - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 13.06.2017) - grifei.

Outrossim, no tocante à substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a referida substituição de penas revela-se incabível, no caso em apreço, tendo em vista o próprio montante da pena carcerária aplicada ao réu, que não se amolda ao disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal (superior a 4 anos de reclusão).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu LUCAS FERNANDO DE FRANÇA SABINO à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, eis que subsistem íntegros os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar durante toda a persecutio criminis.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Por fim, tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do veículo e dos objetos apreendidos (cf. auto de fls. 12/13), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, eis que utilizados como instrumentos do crime.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA